SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2292117 - RS (2026/0354257-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
RECORRENTE	:	T M H
ADVOGADO	:	THOMAS MASAAKI HATTORI - RS097935
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por T M H com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em julgamento da Apelação Criminal n. 5201354-26.2023.8.21.0001/RS.

Consta dos autos que o recorrente foi absolvido dos delitos dos artigos 297 (fatos VII, VIII, IX, XI, XII), 293, inciso V (fato X) e 298 (fatos XIII, XIV e XV), do Código Penal, e condenado como incurso nas sanções do art. 171, § 2°, VI, e §4°, do Código Penal (fatos I e IV); art. 171, caput e §4°, do Código Penal (fatos II, III, V e VI); art. 99 e 102 da Lei n.º 10.741/03 (fatos XVI e XVII), às penas de 14 anos e 9 meses de reclusão e 136 dias-multa, em regime inicial fechado (fl. 804).

O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido (fl. 807).

Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 849/850).

Em sede de recurso especial (fls. 858/918), a defesa apontou: 1) Negativa de prestação jurisdicional – violação ao art. 619 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por rejeição genérica dos embargos sem enfrentamento analítico de teses essenciais; 2) Cerceamento de defesa e quebra de paridade de armas – supressão superveniente de prova defensiva já deferida, sem recomposição do contraditório, violando arts. 156, 400, 563 e 564, III, “e”, do CPP e art. 5º, LV, da Constituição Federal (fls. 874-877, 905-908); 3) Defesa técnica inefetiva – interrogatório realizado com assistência pública sem preparação mínima, em afronta ao art. 261 do CPP e art. 5º, LV e LXIII, da Constituição Federal (fls. 896-899); 4) Invalidade da base probatória – condenação fundada em elementos indiciários e documentos reputados falsos sem

Edição nº 475 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 06 de novembro de 2026 Publicação: segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61531911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 16:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: bc3ae0ca-7b4d-4b34-8699-b6fc79d5b724

exame pericial, violando arts. 155 e 158 do CPP; autoria por inferência sem vínculo material técnico (fls. 880-886); 5) Erro na aplicação da consunção – ausência de demonstração idônea do fato-meio (falsidade documental) supostamente absorvido (fls. 883-885, 884-885); 6) Ausência de dolo específico no estelionato – falta de demonstração de fraude e intenção de obter vantagem ilícita (art. 171 do CP), e incidência do art. 386, III e VII, do CPP (fls. 899-901); 7) Inadequação da subsunção aos arts. 99 e 102 do Estatuto do Idoso – ausência de prova do dolo de apropriação e de perigo concreto, com base em relatos de insuficiência sem lastro documental (fls. 902-904); 8) Fragmentação da condução processual – sucessivas mudanças de magistrados impactando a coerência da instrução e gerando prejuízo (arts. 399, § 2º, 400 e 563 do CPP) (fls. 877-879); 9) Dosimetria – *bis in idem* e fundamentação genérica na pena-base, em violação aos arts. 59 e 68 do CP (fls. 908-910); 10) Medidas cautelares diversas – manutenção sem contemporaneidade e sem fundamentação concreta, violando arts. 282 e 319 do CPP (fls. 911-913).

Requer a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do CPP; art. 93, IX, CF), com retorno para novo julgamento e enfrentamento específico das teses; Nulidade por cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas, com reabertura da instrução e produção da prova deferida; Nulidade por ausência de assistência técnica efetiva no interrogatório, com renovação da fase instrutória; absolvição; Revisão da aplicação da consunção; Afastamento das condenações pelos arts. 99 e 102 do Estatuto do Idoso; Revisão da dosimetria; Revogação das medidas cautelares de retenção do passaporte, comparecimento periódico e restrições de deslocamento.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (fls. 919/948).

Admitido o recurso no TJ (fls. 963/968), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo desprovimento do recurso especial (fls. 986/998).

É o relatório.

Decido.

Sobre as omissões, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL as rejeitou, registrando que "*todos os requerimentos defensivos foram devidamente apreciados pelo colegiado, assim como enfrentados todos os fundamentos apresentados, mesmo que implicitamente", consignando que "o julgador não está obrigado a refutar uma a uma as alegações das partes quando for possível depreender, da fundamentação adotada, a suficiência da convicção e abordagem fática e probatória*" (fls. 849-850).

Edição nº 475 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 06 de novembro de 2026 Publicação: segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61531911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 16:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: bc3ae0ca-7b4d-4b34-8699-b6fc79d5b724

Nos embargos declaratórios, a defesa pretendeu que fossem revistas as seguintes questões: a) a supressão de prova previamente deferida, com impacto direto na formação do convencimento judicial; b) a ausência de assistência técnica efetiva em momento processual crucial, notadamente o interrogatório do recorrente; c) a inexistência de prova técnica idônea quanto à autoria das condutas imputadas, especialmente no que diz respeito à alegada falsidade documental; d) a incoerência interna da imputação penal, construída a partir de narrativa ampliativa não submetida a validação probatória autônoma.

Veja que no julgamento da apelação, o acórdão não enfrentou a alegação de supressão de provas deferidas à defesa (perícia documental e análise de equipamentos eletrônicos cassadas em correição parcial). Limitou-se a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa apenas quanto ao indeferimento da juntada das declarações de imposto de renda das vítimas, reputando-as impertinentes ao núcleo do delito de estelionato. Não há deliberação sobre a cassação superveniente de provas defensivas já autorizadas.

O referido aresto também não tratou da alegação de deficiência de defesa técnica no interrogatório, consistente na nomeação da Defensoria Pública poucos minutos antes da audiência.

Do mesmo modo, não analisou especificamente sobre eventual “narrativa ampliativa” sem validação autônoma; a decisão adotou a integralidade da reconstrução fática como apta a embasar o decreto condenatório (fls. 805-806).

Nesse contexto, portanto, infere-se que, de fato, a Instância Recursal ordinária deixou de enfrentar argumentos defensivos relevantes ao caso concreto que podem alterar o resultado de julgamento.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior "*a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal*" (REsp n. 1.651.656/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 26/4/2017).

No mesmo sentido:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE TESES AUTÔNOMAS. ERROR IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA QUANTO AO PONTO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.*
> *1. A alegação de violação do art. 619 do Código de*

> *Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional, constitui matéria de direito (error in procedendo), insuscetível de análise pelo óbice da Súmula 7/STJ. Tendo o agravo em recurso especial impugnado especificamente a aplicação do referido verbete sumular, deve ser afastado o óbice da Súmula 182/STJ aplicado na decisão monocrática quanto ao tema.*
> *2. Configura-se a omissão e a consequente negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, embora instado por duas vezes - nas razões do recurso em sentido estrito e nos subsequentes embargos de declaração -, silencia sobre tese defensiva autônoma e subsidiária referente à desclassificação do concurso material (art. 69, CP) para o concurso formal de crimes (art. 70, CP).*
> *3. Agravo regimental parcialmente provido, para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, exclusivamente pela violação do art. 619 do Código de Processo Penal, anulando o acórdão dos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre a tese omitida.*
> (AgRg no AREsp n. 2.979.747/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

Imperioso, portanto, o enfrentamento dos argumentos declinados pela defesa, os quais traduzem potencial fundamento para, eventualmente, modificar o julgado recorrido, recomendando sua anulação para apreciação das teses defensivas apontadas.

Fica, por ora, prejudicada a análise das demais questões constantes do apelo especial.

Ante o exposto, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de cassar o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, pelo Tribunal a quo, com determinação de novo julgamento e apreciação das teses defensivas apontadas.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Ministro Joel Ilan Paciornik
Relator

Edição nº 475 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 06 de novembro de 2026 Publicação: segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61531911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 16:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: bc3ae0ca-7b4d-4b34-8699-b6fc79d5b724